

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 780/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอดุลย์หรือจิม กาลวงศ์หรือกาลวงษ์

จำเลย

นายอดุลย์ กาละวงษ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมกับคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 357 ลงโทษจำคุก 4 ปี ฯลฯ

จำเลยฎีกา (อันดับ 46)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน(อันดับ 47
แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่ศาล
ฎีกายกคำร้อง (อันดับ 43)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 29)

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีทั้งปวงแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีทั้งปวงแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรปล่อยชั่วคราว
ระหว่างฎีกา ไม่อนุญาต ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>